



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

dott. Emilio Norelli	Presidente
dott. Michele Di Mauro	Consigliere Relatore
dott.ssa Maria Grazia Conti	Consigliere

all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15 dicembre 2021 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), domiciliato in via Carlo Alberto Racchia n. 2, Roma, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Consalvi (c.f. *C.F._2*), che lo rappresenta e difende con procura in calce all'atto d'appello unitamente all'Avv. Edoardo Polacco (c.f. *C.F._3*)

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._4*), *CP_2* (c.f. *C.F._5*) e *Controparte_3* (c.f. *C.F._6*), domiciliato in via Tacito n. 64, Roma, presso lo studio degli avvocati Giovanni Culla (c.f. *C.F._7*) e Giacomina Cisternino (c.f. *C.F._8*), che le rappresentano e difendono con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13486 emessa dal Tribunale di Roma in data 18 giugno 2015.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2014 *Parte_1* agì in giudizio nei confronti di *Controparte_1* , *Controparte_3* e *CP_2* e chiese all'adito Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: «*Piaccia*

*all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il Sig. **Parte_1** è proprietario della quota pari ad $\frac{1}{6}$ indiviso dell'intero dell'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3, individuato al catasto di detto Comune al F. 250, particella 150, sub. 4, z.c. 4, cat. A/4, cl.4, vani 6,5, r.c. € 1.107,80 come effetto dell'acquisto effettuato dalla coniuge **Controparte_3** con atto di riscatto di alloggio autenticato nelle firme dal Notaio **Persona_1** del 13.05.1988, per effetto del regime patrimoniale della comunione dei beni da cui era retto lo stato coniugale dei Sigg.ri **Parte_1** e **Controparte_3** sino alla separazione giudiziale intervenuta il 27.03.2012; in via principale, dichiarare la nullità integrale dell'atto di vendita a rogito notaio **Per_2** di Fazio 22.11.2013, racc. n. 17197, rep. n. 25135, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., 1325 c.c. n. 3, ex art. 1346 c.c., 1345 c.c., quanto meno nella parte in cui la signora **CP_4** ha disposto la vendita della quota di $\frac{1}{3}$ indiviso dell'immobile in Roma, via della Farnesina n. 3, [...], potendo la medesima disporre della quota minore di $\frac{1}{6}$ indiviso dell'intero e di conseguenza anche della parte dell'atto che non ha previsto la partecipazione del Signor **Parte_1** titolare di $\frac{1}{6}$ indiviso del medesimo; in via principale e conseguente: accertata la proprietà dell'immobile a seguito dell'annullamento parziale dell'atto di vendita a rogito notaio **Persona_3** 22.11.2013, [...], nella misura di $\frac{1}{6}$ a favore di **Parte_1** e di $\frac{5}{6}$ a favore di **CP_2**, disporre lo scioglimento dello stato di condivisione dell'immobile mediante liquidazione della quota a favore dell'istante secondo la stima da effettuare in corso di causa e attribuzione dell'intero a favore dell'altra convivente o, in alternativa, in caso di omessa richiesta di attribuzione, disporre la vendita del medesimo bene all'incanto e successiva formazione di stato di distribuzione del ricavato in favore dei conviventi».*

A sostegno delle domande **Parte_1** espose: - che con atto di riscatto di alloggio autenticato nelle firme del Notaio **Persona_1** del 13 maggio 1988 le signore **CP_1** e **CP_3** avevano acquistato dall' **Organizzazione_1** l'appartamento sito in Via della Farnesina n. 3, interno 4, Roma, già condotto in locazione da **Controparte_5**, coniuge e genitore delle acquirenti, nel frattempo deceduto; - che, essendo all'epoca **Controparte_3** coniugata con il **Pt_1** in regime di comunione legale dei beni, l'acquisto doveva considerarsi effettuato anche a favore di **Parte_1**, pur non avendo questi partecipato all'atto, nella misura del 50% della quota acquisita dalla moglie, come effetto automatico di tutti gli acquisti fatti da un

coniuge in regime di comunione legale, con la conseguenza che il terzo dell'appartamento acquistato andava suddiviso tra **Controparte_3** e **Parte_1** nella misura di $\frac{1}{3}$ ciascuno; - che con atto del 22 novembre 2013 **Controparte_1** e **Controparte_3** avevano venduto le loro quote di proprietà indivisa del suddetto immobile a favore di **CP_2** rispettivamente figlia e sorella delle venditrici e già titolare del residuo terzo dell'appartamento, per la somma di lire 185.000,00; - che l'atto *de quo* era errato, sia perché la quota di proprietà della signora **Controparte_3** era di $\frac{1}{3}$, avendo la stessa acquistato la quota di $\frac{1}{3}$ dell'immobile in condivisione con il coniuge **Parte_1**, dal quale al momento della stipula non era ancora separata, sia perché alla stipula non aveva partecipato **Parte_1**, titolare della quota indivisa di $\frac{1}{3}$ dell'intero; - che, pertanto, l'atto di compravendita del 22 novembre 2013 era affetto da nullità parziale per la parte di residua proprietà come sopra individuata a favore del **Pt_1** donde il diritto di quest'ultimo di chiedere lo scioglimento della comunione e la divisione dell'appartamento.

Controparte_1, **Controparte_3** e **CP_2** si costituirono e chiesero il rigetto delle avverse domande, ritenendole infondate, con condanna dell'attore al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*

La causa, istruita documentalmente e senza la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fu decisa con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigettò le domande dell'attore e lo condannò al rimborso delle spese di lite e al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*

A fondamento della decisione il Tribunale osservò quanto segue: «*La domanda di accertamento della nullità del contratto di vendita in data 22.11.2013 concluso tra le convenute, formulata in via principale dall'attore, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 184 c.c., in quanto si fonda sull'assunto che la quota di proprietà del bene alienata da **Controparte_3** con il suddetto contratto facesse parte della comunione legale tra la stessa e il **Pt_1** coniugi in regime di comunione all'epoca dell'acquisto. Assume pertanto il **Pt_1** di essere titolare della metà della quota suddetta e, quindi, la nullità dell'alienazione compiuta senza il suo consenso. Riqualficata la domanda come domanda di annullamento del contratto *ex art. 184 c.c.* e accertata la tempestività della stessa con riferimento al termine annuale di decadenza dalla data di trascrizione del contratto impugnato, ai sensi dell'art.184 II comma prima parte c.c., non trovando applicazione la disposizione di cui alla seconda parte dello stesso comma, la domanda*

va respinta nel merito. L'immobile oggetto del contratto impugnato era stato acquistato dalle convenute, quali eredi di Persona_4 con contratto di riscatto di alloggio del 13.5.1988 stipulato con l' Organizzazione_2 il quale aveva ceduto la proprietà dell'immobile in adempimento del contratto di locazione con patto di futura stipulazione di vendita concluso in data 13.4.1955 tra l' Org_1 e Per_4 [...] deceduto il 5.9.1985, come si legge nel contratto depositato dalle convenute come doc. 12 (artt. 2, 3 e 4). Pertanto, il diritto di proprietà sulla quota indivisa di un terzo dell'immobile era stato acquisito da Controparte_3 a titolo di successione ereditaria e deve considerarsi bene personale ex art. 179 lett. b) c.c., essendo irrilevante, ai fini dell'accertamento della titolarità, l'intestazione catastale del bene a favore dell'attore. Il rigetto della domanda di annullamento del contratto comporta come logica conseguenza anche quello della domanda di scioglimento della comunione. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute si osserva che la colpa grave dell'attore nell'introduzione del presente giudizio si evince non solo dal chiaro tenore del contratto in data 13.5.1988, con cui la ex coniuge Controparte_3 aveva acquisito la contitolarità del bene, ma anche dal fatto che l'estraneità del bene di cui si controverte alla comunione legale tra i coniugi era evidentemente nota al Pt_1 non essendo esso stato incluso tra i beni in comunione oggetto di divisione all'esito della separazione tra i coniugi con contratto del 20.6.2012 (doc.16 di parte convenuta). Il danno può essere liquidato in via equitativa in misura pari all'importo delle spese legali per compenso».

Con citazione notificata in data 30 settembre 2015 Parte_1 ha impugnato la suddetta sentenza deducendo e sostenendo la sua erroneità sulla base di cinque motivi (rubricati: I) «Nullità della sentenza impugnata (art. 161 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art. 183 6^ comma c.p.c. e dell'art. 281-sexies c.p.c. Violazione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU. Grave vizio in procedendo. Carenza assoluta di motivazione. Dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.»; II) «Con riferimento alla domanda dell'attore tesa al riconoscimento del suo diritto di comproprietà in ragione della quota di $\frac{1}{6}$ indiviso dell'intero sull'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3. Erronea valutazione della produzione in atti. Erronea interpretazione e applicazione di legge, omessa pronuncia sul punto decisivo della controversia e violazione di legge (articolo 112 c.p.c.)»; III) «Erronea pronuncia in ordine alla domanda del signor Parte_1 tesa alla declaratoria di nullità e/o annullamento integrale o, in subordine, parziale dell'atto di

vendita a rogito Notaio **Persona_3** stipulato il 22 novembre 2013 tra le signore **Controparte_1** , **Controparte_3** e **CP_2** avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3 e in ordine alla conseguente domanda di scioglimento della comunione e di divisione. Errore nella valutazione della documentazione in atti. Difetto di motivazione»; IV) «Con riferimento alle parti della sentenza impugnata in cui il tribunale accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata dalle convenute ex art. 96 c.p.c. Erronea valutazione della documentazione prodotta. Erronea applicazione di legge. Erronea e contraddittoria motivazione»; V) «Con riferimento alla parte della sentenza impugnata che dispone sulle spese di lite. Erronea applicazione di legge. Errore motivazionale») e ne ha chiesto la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: **«A) in via pregiudiziale**, accertare e dichiarare che il Signor **Parte_1** [...] è proprietario della quota pari ad $\frac{1}{6}$ indiviso dell'intero dell'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3 [...] come effetto dell'acquisto effettuato dalla coniuge **Controparte_3** con atto di riscatto di alloggio autenticato nelle firme dal Notaio **Persona_1** del 13.05.1988, per effetto del regime patrimoniale della comunione dei beni da cui era retto lo stato coniugale dei Signori **Parte_1** e **Controparte_3** ; e, per l'effetto, **B) in via principale**: 1) dichiarare la nullità e/o l'annullamento integrale o - in via subordinata - parziale (in ordine alla quota pari ad $\frac{1}{3}$ indivisa di cui ha disposto la **CP_3** [...]), dell'atto di vendita a rogito notaio **Per_2** di Fazio 22.11.2013 racc. n.17197 rep. n. 25135, concluso tra le signore **Controparte_1** , **Controparte_3** e [...] **CP_2** avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via della Farnesina n. 3 [...]; 2) accertato e dichiarato che il Signor **Parte_1** è comproprietario [...] della quota pari ad $\frac{1}{6}$ indiviso dell'intero dell'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3 [...], disporre lo scioglimento dello stato di comunione dell'immobile stesso e, conseguentemente, disporre la divisione, mediante la liquidazione della quota a favore dell'istante secondo la stima da effettuare in corso di causa e attribuzione dell'intero a favore dell'altra convivente o, in alternativa, in caso di omessa richiesta di attribuzione delle convenute, disporre la vendita del medesimo bene all'incanto e successiva formazione di stato di distribuzione del ricavato in favore dei conviventi. Con conseguente ordine diretto al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma competente di trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri del suo Ufficio e con ogni conseguenza di legge [...]; C) Condannare le convenute al pagamento dei compensi e delle spese di lite oltre oneri di legge a favore dell'odierno appellante del

*doppio grado del giudizio e/o in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle superiori richieste, alla compensazione integrale dei compensi e delle spese di lite del doppio grado di giudizio; D) Condannare le convenute, in solido tra loro, alla restituzione in favore del Signor **Parte_1** di tutte quelle somme eventualmente da quest'ultimo a loro corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata».*

Parte_1 ha chiesto, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata e, in via istruttoria, la formale acquisizione della documentazione già prodotta nel primo grado di giudizio, anche non ammessa, e l'assegnazione dei termini per l'esercizio delle attività di precisazione, deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado.

Controparte_1, **CP_2** e **Controparte_3** si sono costituite, hanno chiesto il rigetto dell'appello, perché inammissibile ex art. 345 c.p.c. e infondato, e hanno proposto appello incidentale per vedere riformata la sentenza di primo grado quanto alle somme liquidate per spese processuali, che sarebbero state determinate in violazione dei parametri stabiliti dall'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2018 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei termini fissati dall'art. 190 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. 4584 pubblicata in data 5 luglio 2018 questa Corte d'appello, in accoglimento dei primi tre motivi di appello principale e in riforma della sentenza appellata, ha statuito quanto segue: «a) *in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, ed in riforma della sentenza appellata, dichiara che - alla data del 22.11.2013 - l'immobile sito in Roma, via della Farnesina n.3 (distinto al NCEU al foglio 250, particella 150 sub. 4 z.c.4 cat A/4, vani 6,5) apparteneva al sig. **Pt_1** [...] in comunione legale con la coniuge sig.ra **Controparte_3** per la quota indivisa (tra i due coniugi) di un terzo; b) per l'effetto, dichiara nulla e priva di effetti - nei confronti di **Parte_1** e di **Controparte_3** - la compravendita stipulata con rogito del notaio **Per_2** di Fazio del 22.11.2013 (repertorio n. 25135 e raccolta n. 17197) ed avente ad oggetto l'immobile di cui al capo a) che precede; c) rimette la causa in istruttoria per procedere alle attività indicate nella separata ordinanza in pari data; d) spese del giudizio rimesse alla sentenza definitiva».*

Con separata ordinanza la causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria ed è stata

disposta una c.t.u. per accertare natura e consistenza del bene immobile in comunione tra le parti in causa, il suo valore commerciale e la sua eventuale comoda divisibilità rispetto alle quote indicate in sentenza.

Le appellate hanno fatto espressa riserva di ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva.

Espletata la c.t.u., *Parte_1* ha chiesto la riconvocazione del consulente d'ufficio al fine di procedere alla stima dell'immobile non all'attualità, ma alla data del 22 novembre 2013, come stabilito nella sentenza non definitiva, senza tenere conto del coefficiente correttivo legato al crollo del palazzo adiacente, ed al fine di fornire chiarimenti sul metodo sintetico estimativo adottato.

Controparte_1, *CP_2* e *Controparte_3* da parte loro, hanno eccepito l'impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione giudiziale del bene per cui è causa, non essendovi prova della regolarità urbanistica del fabbricato di cui fa parte il suddetto immobile e della sua commerciabilità, e hanno chiesto, in ipotesi, di delegare al c.t.u. il compimento di ulteriori indagini presso gli uffici competenti per approfondire la relativa questione; nel merito hanno, comunque, chiesto l'assegnazione dell'appartamento in favore di *CP_2* previa riduzione del valore di stima e con detrazione dei costi necessari per la regolarizzazione dello stato di fatto del bene, ove ammissibile.

Con ordinanza collegiale del 20 gennaio 2020, respinte le ulteriori istanze istruttorie alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalle appellate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'1 luglio 2020 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.*

Con note depositate in data 24 giugno 2020 *Parte_1* ha chiesto alla Corte di acquisire la documentazione nel frattempo reperita, ritenuta indispensabile ai fini della pronuncia sulla domanda di scioglimento della comunione e, eventualmente, di riconvocare il c.t.u. affinché, alla luce di tale documentazione, verifichi la regolarità edilizia dell'immobile oggetto di causa e chiarisca se le difformità riscontrate costituiscano abusi edilizi e se siano sanabili, specificando costi e tempi dei relativi interventi.

All'esito dell'udienza del 1 luglio 2020 la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale dell'appellante, essendo volta a dimostrare la sussistenza di una condizione dell'azione, sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. 7 marzo 2019, n. 6684; Cass. 14 giugno 2019,

n. 16068; Cass. 27 agosto 2019, n. 21721) e ha ritenuto necessario riconvocare il c.t.u. per chiarire le questioni nuove sollevate dalle parti afferenti alla regolarità urbanistica del fabbricato e dell'unità immobiliare oggetto del presente giudizio.

Espletate le nuove indagini peritali, la causa è stata rinviata all'udienza del 20 ottobre 2021 per discussione orale.

Nelle note difensive del 29 settembre 2021 **Parte_1** : - ha contestato le risultanze del supplemento di c.t.u. disposto dalla Corte e ha chiesto al Collegio di conferire al consulente l'incarico di effettuare ulteriori ricerche per reperire il progetto di variante del fabbricato per cui è causa onde accertarne la regolarità urbanistica; - ha insistito per lo scioglimento dello stato di comunione dell'immobile di Via della Farnesina n. 3, interno 4 mediante la liquidazione della riconosciuta quota di proprietà di $\frac{1}{6}$ alla data del 22/11/2013 (data dell'atto di compravendita **CP_3** **CP_1**) a favore dell'istante secondo la stima corretta effettuata dai propri consulenti di parte e pari ad euro 383.035,04, ovvero ad euro 380.255,04, tenuto conto degli eventuali costi occorrenti per la sanatoria; - di condannare le appellate al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione della somma di euro 9.685,81 oltre gli interessi di legge dalla data del versamento fino all'effettiva restituzione, e di tutte le ulteriori somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata; - di porre a carico delle appellate le spese tutte della consulenza tecnica d'ufficio, con condanna delle stesse in solido alla restituzione in suo favore della complessiva somma di € 1.465,25, oltre gli interessi di legge dalla data del versamento fino all'effettiva restituzione.

Nelle note del 30 settembre 2021 le appellate, ferma restando la riserva già formulata di ricorso differito per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 4584/2018, hanno chiesto: - il rigetto delle domande proposte da **Parte_1** , costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione sotto il profilo della possibilità giuridica, con caducazione anche della sentenza non definitiva; - il rigetto dell'appello anche alla luce dei fatti sopravvenuti e accertati nel presente grado di giudizio; - l'accoglimento dell'appello incidentale con riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, da quantificare nel maggiore importo di euro 14.855,40 per compensi professionali forensi, oltre IVA, CPA e spese generali; - la condanna dell'appellante al pagamento di euro 5.000,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia ex art. 96 c.p.c., comma 1 o comma 3; - *in subordine*, di assegnare l'intera proprietà dell'immobile di Via Farnesina n. 3, interno 4, a **CP_3**

CP_2 con conguaglio in denaro a favore del Sig. **Parte_1** da determinarsi in ragione un 1/6 del valore commerciale del suddetto immobile che, detratti tutti i costi necessari per la regolarizzazione edilizio-urbanistica, è stato stimato dal CTU in complessivi € 15.200,00, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In sede di discussione orale i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti.

Tenuto conto delle considerazioni svolte nelle predette note, il Collegio ha rilevato d'ufficio la mancanza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, e ha rinviato la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 1° dicembre 2021, assegnando alle parti termine di giorni 20 per l'eventuale deposito in telematico delle dichiarazioni di cui all'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché per il deposito in telematico di memorie contenenti osservazioni sulla suddetta questione ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2.

Nel termine assegnato **Parte_1** ha depositato dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 40 comma 2 della Legge 28 febbraio 1985 n.47, ha chiesto, laddove ritenuto necessario, di ordinare a **CP_2** di depositare analoga dichiarazione, avendo ella chiesto l'assegnazione della proprietà dell'appartamento per cui è causa, e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello.

Le signore **CP_1** e **CP_3** da parte loro, hanno contestato l'applicabilità dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 alla fattispecie in esame per ragioni di ordine oggettivo (essendo stato realizzato l'edificio per cui è causa nel centro storico di Roma ai sensi della disciplina speciale in materia di edilizia popolare ed economica sovvenzionata) e soggettivo (non essendo **Parte_1** legittimato a rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 citato, non potendosi questi ritenere acquirente *pro quota* o comproprietario della porzione immobiliare per cui è causa, per essere stata trasmessa la proprietà dell'appartamento *de quo* alle eredi legittime di **Persona_4** che ne sarebbe divenuto proprietario a seguito di riscatto e per effetto di una fattispecie a formazione progressiva), e hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«Voglia la Corte di Appello di Roma [...] così decidere: salva ed impregiudicata, in ogni caso, la riserva già formulata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 361 cod. proc. civ., nonché in forza del*

combinato disposto recato dagli artt. 133 e 129 disp. att. cod. proc. civ., di ricorso differito per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 4584/2018 per la impugnativa di tutte le statuizioni in essa contenute nessuna esclusa; - in via preliminare: sulla questione rilevata d'ufficio con ordinanza del 20/10/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., - accertare l'inapplicabilità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 per le "nullità testuali" degli immobili realizzati fuori dai centri abitati anteriormente al 1° settembre 1967, a fronte del regime edilizio-urbanistico dell'immobile per cui è causa, ricadente nella disciplina speciale dettata dal R.D. n. 1165/1938 e dal D. Lgs. n. 1029/1948 per l'edilizia popolare ed economica sovvenzionata; - accertare l'assenza di legittimità in capo al Sig. **Pt_1** a poter rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985, e il difetto di interesse dello stesso a produrre la documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile per cui è causa in virtù del riscatto anticipato realizzato dal de cuius, Sig. **Persona_4** ai sensi e per gli effetti degli artt. 139 e ss., R.D. n. 1165/1938 e dell'art. 3, D.L.gs. n. 1029/1948; - rigettare ogni eventuale nuova richiesta rassegnata dal Sig. **Pt_1** di rimessione della causa in istruttoria di convocazione del C.T.U. [...]; - rigettare tutte le domande di accertamento costitutivo-traslativo dei diritti reali rivendicati dal Sig. **Pt_1** - sia con riguardo al riconoscimento della proprietà pro quota, che allo scioglimento della comunione - aventi ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via della Farnesina n. 3, interno 4 [...], in ossequio alle norme dettate dall'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 e dall'art. 46, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione sotto il profilo della possibilità giuridica; nonché in applicazione degli artt. 139 e ss., 114, 116, R.D. n. 1165/1938, dell'art. 3, D.L.gs. n. 1029/1948, e dall'art. 27, comma 2, L. n. 513/1977, da cui consegue l'improponibilità dell'azione per totale difetto di interesse in capo al medesimo Sig. **Pt_1** con ogni conseguenziale provvedimento caducatorio della sentenza non definitiva n. 4584/2018; - nel merito: - per tutti i motivi già in atti, respingere l'appello proposto dal Sig. **Parte_1** [...]; - accogliere l'appello incidentale proposto dalle Sigg.re **Controparte_1**, **Controparte_3** e **CP_2** e, pertanto, riformare la sentenza n. 13486/2015 pronunciata in data 18/06/2015 dal Tribunale di Roma, [...], nella sola parte in cui ha determinato la liquidazione delle spese processuali in favore delle convenute e, a parziale modifica della stessa, voglia condannare il Sig. **Pt_1** [...] a rifondere la somma di € 14.855,40 per compensi professionali forensi, oltre

IVA, CPA e spese generali come da nota spese depositata dalle Convenute nel primo grado del giudizio; - confermare per il resto la sentenza impugnata, e a tal fine si reiterano le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione risposta depositata nel giudizio di prime cure, da intendersi per interamente richiamate e trascritte, anche in punto di richieste istruttorie ivi formulate e non accolte, e nessuna domanda rinunciata; - accertare e dichiarare, in capo all'odierno appellante, la responsabilità ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. [...] e per l'effetto condannare il Sig. **Parte_1** al relativo risarcimento dei danni, anche eventualmente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che si indica nella somma di € 5.000,00 o, nella misura che sarà ritenuta di giustizia; in via meramente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse confermare la sentenza non definitiva n. 4584/2018 e disporre lo scioglimento della comunione tra le odierne parti in causa, [...], si ribadisce la richiesta di assegnazione dell'intera proprietà dell'immobile di Via Farnesina n. 3, interno 4 [...] in capo alla Sig.ra **CP_2** con conguaglio in denaro a favore del Sig. **Parte_1** da determinarsi in ragione un 1/6 del valore commerciale del suddetto immobile, detratti tutti i costi necessari per la regolarizzazione edilizio-urbanistica, ivi compresi quelli spettanti allo stesso Sig. **Pt_1** - in ogni caso con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché della fase del sub procedimento di inibitoria, in favore delle Sigg.re **Parte_2**, **CP_3** e **CP_2** con rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come da nota spese già depositata in allegato alla memoria difensiva depositata in data 30/09/2021».

L'udienza è stata, quindi, rinviata per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 15 dicembre 2021.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 2. — È opportuno in primo luogo evidenziare che con la sentenza non definitiva n. 4584 pubblicata in data 5 luglio 2018 questa Corte si è pronunciata sulle questioni sollevate con il primo e con il secondo motivo d'appello e, in parte, su quelle sollevate con il terzo motivo d'appello, e le ha ritenute fondate relativamente alle domande proposte dall'attore, volte ad accertare che l'appartamento per cui è causa appartiene a **Parte_1** per la quota indivisa di 1/6, a ottenere l'annullamento parziale dell'atto di vendita del 22 novembre 2013 e a sentir dichiarare che sull'immobile di Via della Farnesina n. 3, interno 4 esiste una comunione tra le parti in

causa per le quote di $\frac{4}{6}$ in favore di CP_2 ($\frac{1}{3}$ proprio e $\frac{1}{3}$ acquistato dalla madre Controparte_1), di $\frac{1}{6}$ in favore di Controparte_3 e di $\frac{1}{6}$ in favore di Parte_1 [...].

Con la suddetta sentenza il Collegio ha, in particolare, ritenuto: - che qualora il diritto di riscatto di un alloggio popolare venga riconosciuto dall'ente assegnante in virtù di una specifica previsione contrattuale e non derivi, invece, dalla legge, l'assegnatario ha diritto di agire ex art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo del bene e che tale diritto, in caso di morte dell'assegnatario, ben può trasferirsi agli eredi; - che, se taluno degli eredi, al momento della stipula del contratto con l'ente, sia in regime di comunione legale con il proprio coniuge, l'acquisto opera in favore della comunione stessa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; - che la pronuncia del Tribunale si pone in contrasto con i principi generali in materia di trasferimenti reali nel regime della famiglia nonché in tema di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica; - che, pertanto, deve ritenersi accertata l'appartenenza all'appellante di una quota del bene immobile in questione pari a $\frac{1}{6}$ dell'intero in base all'art 184 c.c. e deve essere annullato l'atto di compravendita a rogito notar Per_3 del 22 novembre 2013 nella parte in cui Controparte_3 ha venduto alla sorella CP_2 anche la quota dell'appartamento *de quo* acquistata dal coniuge in regime di comunione legale, vista la tempestività dell'azione svolta ex art. 184 c.c. dal Pt_1

Non possono, pertanto, essere rimesse in discussione nella presente fase le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva appena richiamata, alla stregua del principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui «*Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa*» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10067, che nell'occasione ha confermato la sentenza di secondo grado impugnata, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali, nella parte in cui, in un giudizio di divisione, aveva ritenuto di non poter rimettere in discussione, in detta fase processuale, quanto statuito con la precedente pronuncia non definitiva, afferente alla comproprietà del bene da dividere e al diritto allo scioglimento della comunione; in senso conforme, Cass. 28 aprile 1981, n. 2570; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29829; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621).

§ 3. — Ciò posto, rimangono a questo punto da esaminare l'appello principale, relativamente alla domanda di scioglimento della comunione riproposta da Pt_1

Pt_1 con il terzo motivo d'appello, e le censure dal medesimo svolte con il quarto e il quinto motivo d'appello, e l'appello incidentale di **Controparte_1** , **CP_2** e **CP_4**

§ 4. — Il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello di **Parte_1** sono fondati.

§ 4.1. — Il terzo motivo d'appello è fondato.

§ 4.1.1. — Non può essere rimessa in discussione nella presente fase processuale la questione relativa al fatto che **Parte_1** è proprietario della quota di $\frac{1}{6}$ *pro indiviso* del bene per cui è causa, perché acquistato dalla *ex* moglie **Controparte_3** in regime di comunione legale, in quanto la relativa statuizione, contenuta nella sentenza non definitiva n. 4584/2018 citata, può essere annullata solo in sede di legittimità e non anche con la presente sentenza, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato al § 2.

Ne consegue, per un verso, che non possono essere esaminate le questioni riproposte dalle signore **CP_1** e **CP_3** riguardanti la sussistenza della qualità di comproprietario del **Pt_1** e, per altro verso, che non vi è motivo di dubitare della sua legittimazione a chiedere lo scioglimento della comunione in applicazione del generale principio sancito dall'art. 1111 c.c., secondo cui «*Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione*».

§ 4.1.2. — È controversa, peraltro, tra le parti la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione, in quanto all'esito delle indagini peritali svolte dopo la pronuncia della sentenza non definitiva è emerso che il fabbricato e l'appartamento oggetto della domanda di scioglimento della comunione non sono stati realizzati nel rispetto del progetto approvato e assentito con la licenza rilasciata dalla competente autorità.

Il c.t.u., infatti, nei propri elaborati, pur avendo confermato che il fabbricato in questione è stato realizzato con licenza edilizia n. 605 del 5 aprile 1955, ha precisato che lo stesso non è conforme al progetto approvato, avendo riscontrato modifiche dei prospetti, della sagoma e del volume, che non oltrepassano, però, la soglia della parziale difformità e che sono, di conseguenza, sanabili in base alla vigente normativa.

Il c.t.u. ha, inoltre, evidenziato: - che anche l'appartamento oggetto della domanda del **Pt_1** è difforme dal menzionato progetto, in quanto si sviluppa su un unico livello, anziché in *duplex* e presenta variazioni del prospetto, il che induce a ritenere che

sia derivato dal frazionamento e dalla fusione delle due unità immobiliari originariamente ivi previste con affaccio su Via della Farnesina a seguito di interventi risalenti all'epoca della costruzione, come si ricava dalla planimetria allegata al Contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato nel 1955 con **Per_4** [...] dante causa delle appellate; - che il citato abuso può essere sanato mediante presentazione di SCIA, previa regolarizzazione del fabbricato in cui è ubicato.

Non vi è ragione di discostarsi dalle considerazioni svolte dal c.t.u., essendo rimasto indimostrato l'assunto dell'appellante, secondo cui il fabbricato e l'appartamento sarebbero stati realizzati conformemente a un progetto di variante presentato in data 29 novembre 1954, che sarebbe stato regolarmente autorizzato con la licenza edilizia n. 605 del 5 aprile 1955, modificativo dell'originario progetto dell'8 gennaio 1952 approvato con licenza n. 59/1952 rilasciata alla soc. Faloria, successivamente volturata all' **Organizzazione_2** con la licenza n. 605/55.

Ritengono a questo punto le appellate che l'irregolarità urbanistica del fabbricato e dell'appartamento *de quo* riscontrata dal consulente d'ufficio non consenta l'accoglimento della domanda del **Pt_1** vista l'incommerciabilità degli immobili abusivi sancita dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le argomentazioni addotte dalle signore **CP_1** e **CP_3** non sono condivisibili.

§ 4.1.2.1. — Per quanto concerne, in particolare, le costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, tra le quali rientra l'edificio e l'appartamento per cui è causa, l'art. 40 della legge citata nel testo attualmente vigente dispone: «[I.] [...]. [II.] *Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione*

sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. [III.] Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente. [IV.] [...]. [V.] [...]. [VI.] [...].»

Le Sezioni Unite hanno interpretato tale norma affermando il seguente principio di diritto: «La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile» (Cass., Sez. U, 22 marzo 2019, n. 8230).

Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che «In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato», rilevando in motivazione quanto segue in relazione agli effetti che avrebbe una eventuale dichiarazione mendace riguardante la regolarità urbanistica dell'immobile sulla validità del contratto: «Il dettato normativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo

invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. Se ciò è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale, secondo quanto ritenuto da parte della giurisprudenza sopra richiamata ai §§ 5.1 e 5.2. che va in parte qua superata, essa rileva piuttosto, come pure affermato in altre decisioni adesive alla teoria formale e sottolineato da un'accorta dottrina, quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile. In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto, come si è esposto al § 6.5., non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.

7.2. La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è pertanto utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, cui si è sopra accennato al § 2.4., previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato

all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili. [...] Tale approdo ermeneutico, che ha il pregio di render chiaro il confine normativo dell'area della non negoziabilità degli immobili, a tutela dell'interesse alla certezza ed alla sicurezza della loro circolazione, appare, quindi, al Collegio quello che meglio rappresenta la sintesi tra le esigenze di tutela dell'acquirente e quelle di contrasto all'abusivismo: in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione, l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica» (Cass., Sez. U, 22 marzo 2019, n. 8230).

L'esegesi propugnata dalla teoria della nullità “testuale” è stata ribadita dalle Sezioni Unite sempre in relazione a ulteriori questioni interpretative sorte in sede di applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, riguardanti l'operatività della sanzione ivi prevista anche agli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative a edifici o a loro parti e ai relativi giudizi di scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria), come già ricordato da questa Corte con ordinanza del 20 ottobre 2021.

Questi i principi affermati sull'argomento dalla S.C.: I. - «*Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967*»; II. - «*Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli*

estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (Cass., Sez. U., 7 ottobre 2019, n. 25021).

Per quanto precede, quindi, la nullità "testuale" di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 scaturisce dalla mancata inclusione negli atti ivi contemplati della dichiarazione dell'alienante, del proprietario o dell'avente titolo contenente gli elementi identificativi della licenza o della concessione in sanatoria, anche con allegazione della relativa domanda e versamento delle prime rate di oblazione, o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in data anteriore al 2 settembre 1967, dichiarazione, questa, ritenuta dalla S.C. indispensabile ai fini dell'accoglimento di una domanda giudiziale di scioglimento della comunione, trattandosi di condizione dell'azione la cui mancanza è rilevabile d'ufficio dal giudice, che deve provenire dalla parte personalmente e che ben può essere resa per la prima volta in appello, essendo sottratta alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c. (sull'argomento, Cass., Sez. U., 11 novembre 2009, n. 23825: «In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l'ulteriore conseguenza che sia l'allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione»; Cass. 28 agosto 2020, n. 18043: «Allorché un contratto preliminare abbia ad oggetto la divisione di edifici e terreni, è preclusa al giudice, investito della domanda ex art. 2932 c.c., la possibilità di disporre

lo scioglimento della comunione in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa agli edifici e del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio»; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21855: «La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una dichiarazione del difensore del promissario acquirente»).

§ 4.1.2.2. — I principi richiamati al paragrafo precedente trovano evidentemente applicazione ai fini della decisione sulla domanda di scioglimento della comunione proposta da *Parte_1* nei confronti delle signore *CP_1* e *CP_3*

Orbene, alla stregua di quanto affermato dalle sentenze della S.C. n. 23825 del 2009, n. 21855 del 2015 e n. 18043 del 2020 da ultimo citate, va ribadito il rilievo d'ufficio della questione concernente la mancanza della dichiarazione del *Pt_1* richiesta dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985, comma 2, sulla quale il Collegio ha sollecitato il contraddittorio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2, e deve essere ritenuta l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di identico tenore rese da *Parte_1* davanti al competente funzionario dell'*Organizzazione_3* e davanti al Notaio *Persona_5* di *Org_3*, nelle quali l'appellante ha dichiarato quanto segue, trattandosi di documentazione afferente ad una condizione dell'azione, che può sopravvenire anche nel corso del giudizio di appello: «*Dichiara ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che l'edificio sito in Roma, via della Farnesina n. 3, di cui fa parte la porzione immobiliare oggetto della causa portante r.g. n. 6067/2015 pendente davanti alla Corte d'appello di Roma (precisamente l'appartamento distinto con l'interno 4 ed identificato in catasto Fabbricati Comune di Roma al foglio 250 - particella 150 - sub 4 – Z.C. 4 - CAT. A/4 - Cl. 4 - 6,5 vani, R.C. 1.107,80 euro) è stato realizzato anteriormente al 1 settembre 1967 con Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Roma in data 05/04/1955, n. 605 - prot. 37461/1954*».

Avendo il c.t.u. accertato, sulla scorta della documentazione versata in atti e delle indagini peritali svolte, l'esistenza del titolo abilitativo ivi indicato e la sua riferibilità all'immobile (licenza edilizia n. 605 del 5 aprile 1955; v. relazione integrativa del 10 settembre 2021), ben può ritenersi avverata la condizione dell'azione richiesta per l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione proposta dal *Pt_1*

essendo irrilevante la circostanza che l'edificio di via della Farnesina n. 3 e che l'appartamento interno 4 presentino alcune difformità rispetto al progetto approvato con la licenza *de qua* (meglio descritte negli elaborati peritali in atti, ai quali si rinvia), in quanto tali profili esulano dalla sanzione di nullità di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 alla stregua dei principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8230 del 2019 richiamata al § 4.1.2.1., contrariamente a quanto sostenuto dalle signore **CP_1** e **CP_3** nelle note autorizzate del 30 settembre 2021.

§ 4.1.2.3. — Prive di pregio sono, inoltre, le deduzioni svolte dalle appellate nella successiva memoria difensiva del 9 novembre 2021 in merito all'impossibilità di applicare alla presente controversia la particolare disciplina prevista dall'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985 per consentire il superamento delle nullità testuali ivi previste per gli immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 per ragioni di carattere oggettivo, derivanti dalla natura giuridica e dallo speciale regime edilizio-urbanistico cui è assoggettata la vicenda costruttiva e il passaggio in proprietà dell'immobile per cui è causa, e per ragioni di carattere soggettivo, integrando le pretese rivendicatorie del **Pt_1** un'illegittima aggressione alla altrui proprietà.

Tali deduzioni non sono, infatti, condivisibili, perché, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate: - le difformità e le irregolarità urbanistiche rilevate dal c.t.u. a carico dell'edificio di via della Farnesina n. 3 e delle singole unità immobiliari che lo compongono sono irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione alla stregua dei principi affermati dalla S.C. nella sentenza n. 8230 del 2019 sopra citata e in considerazione del fatto che le signore **CP_1** e **Pt_1** non hanno né allegato, né provato che i relativi interventi sono stati effettuati dopo l'ultimazione dell'edificio e dopo il 1° settembre 1967; - la disciplina di edilizia residenziale pubblica di cui agli artt. 75 e seguenti del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 riguarda la fase realizzativa degli immobili e non il regime di validità degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, che non è regolato dalle predette norme e rimane, pertanto, soggetto all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985; - la legittimazione di **Parte_1** a rendere la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 e a produrre documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia dell'appartamento di Via della Farnesina n. 3, interno 4, deriva dal fatto che il suo diritto di comproprietà sull'appartamento di causa gli è stato riconosciuto con la sentenza non definitiva n. 4584/2018 pronunciata da questa Corte e la relativa questione non può essere riesaminata in questa fase per le ragioni esposte al § 2, con la

conseguenza che è precluso l'esame delle ulteriori argomentazioni fondate sul R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sul d. lgs. n. 1029 del 1948, sulla legge n. 513 del 1977, sulla legge n. 457 del 1978 e sulla legge n. 136 del 2001, in base ai quali il trasferimento della proprietà dell'alloggio si sarebbe già perfezionato *ope legis* in capo a **Per_4** [...] dante causa delle signore **CP_1** e **CP_3** prima della data del suo decesso e all'esito della procedura di riscatto prevista dalla legge ed esercitata dallo stesso **Persona_4** e non potrebbe, pertanto, ritenersi incluso tra i beni in comunione oggetto di divisione all'esito della separazione tra i coniugi **Parte_1** - **Controparte_3**

§ 4.1.2.4. — Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione riproposta da **Parte_1** con il terzo motivo d'appello deve essere accolta.

§ 4.1.3. — Riguardo alle modalità di scioglimento della comunione, non è necessario procedere al frazionamento dell'appartamento in due unità separate aventi una superficie commerciale pari, rispettivamente, a mq 48,70 e a mq 68,80, né è necessario farsi luogo alla vendita all'incanto dello stesso, avendo le appellate concordemente richiesto che l'intera proprietà dell'immobile sia assegnata a **CP_2** [...] con conguaglio in denaro in favore di **Parte_1**, da determinarsi in ragione di 1/3 del suo valore commerciale, e in considerazione del fatto che il **Pt_1** sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto in via principale la liquidazione della propria quota in denaro con attribuzione dell'intero all'altra convivente.

Si rileva, inoltre, che la stima effettuata dal c.t.u., che ha valutato l'appartamento euro 386.935,04 al 10 settembre 2021, è congrua, essendo aggiornata ai valori di mercato correnti alla data della presente decisione (art. 726 c.c.; Cass. 21 ottobre 2010, n. 21632; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29733; Cass. 25 marzo 2019, n. 8286) ed essendo basata su un attento studio dei luoghi e degli atti di causa e su indagini di mercato effettuate nella zona in cui si trova ubicato l'immobile, tenendo conto del suo stato di manutenzione e delle finiture interne e delle classificazioni e dei coefficienti di piano usualmente applicati nella prassi estimativa, condivisi anche da **CP_6** [...] **CP_7** e altri operatori del settore.

Da tale importo debbono essere detratti gli oneri di urbanizzazione, il contributo di costruzione e le sanzioni previste per la regolarizzazione dell'edificio (nella misura di 1/9 del totale gravante sull'appartamento per cui è causa) e per la regolarizzazione dell'unità immobiliare *de qua*, come richiesto da appellante e appellate.

Gli oneri di urbanizzazione, il contributo di costruzione e l'ammontare dei costi

da sostenere per la regolarizzazione dell'appartamento sono stati stimati dal c.t.u. rispettivamente in euro 9.658,00, euro 5.120,00 ed euro 3.900,00 e non vi è motivo di discostarsi da tale valutazione, essendo stata condivisa nel *quantum* dal *Pt_1* e dalle signore *Parte_3*

Relativamente, invece, all'ammontare delle sanzioni applicabili per la regolarizzazione dell'edificio di Via Farnesina n. 3, stimate dal c.t.u. in complessivi euro 3.296.000,00 (importo, questo, pari al doppio dell'incremento di valore di mercato del fabbricato conseguente all'esecuzione delle opere, come stabilito dall'art. 22 della L.R. Lazio n. 15 del 2008), la somma da corrispondere a tale titolo, da suddividere tra le nove unità immobiliari che lo compongono, deve essere rideterminata in complessivi euro 10.240,00, pari a due volte il contributo di costruzione di euro 5.120,00 di cui sopra (con un'incidenza per unità immobiliare di euro 1.137,00), tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 22 della L.R. n. 15 citata dall'art. 2 della L.R. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, come evidenziato da *Parte_1*.

Conseguentemente, la valutazione finale dell'appartamento per cui è causa va determinata in complessivi euro 367.120,04 (= euro 386.935,04 – euro 9.658,00 – euro 5.120,00 – euro 3.900,00 – euro 1.137,00) e il valore della quota di $\frac{1}{3}$ spettante a *Parte_1* [...] (corrispondente al conguaglio) è pari a euro 61.186,70.

Per quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo d'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione proposta da *Parte_1*, l'appartamento sito in Roma, via della Farnesina n. 3, interno n. 4, più dettagliatamente indicato in dispositivo, deve essere assegnato a *CP_2* con condanna della stessa al pagamento, in favore di *Parte_1*, di un conguaglio di euro 61.186,70, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo (Cass. 26 marzo 2019, n. 8400) e con condanna delle appellate alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 9.070,00 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado (v. bonifici in atti, depositati telematicamente) oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamento al saldo.

§ 4.2. — L'esame del quarto e del quinto motivo d'appello, con i quali *Parte_1* [...] ha impugnato i capi della decisione di primo grado con i quali è stato condannato al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al rimborso delle spese di lite in favore delle convenute, è assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi di impugnazione, che ne determina la caducazione ai sensi dell'art. 336 c.p.c.

§ 5. — L'appello incidentale di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_3*

CP_2 che contiene un unico motivo, rubricato «*Falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. - Violazione di legge ex art. 13, comma 6, L. 31/12/2012, n. 247 - Erronea applicazione degli artt. 1-11 D.M. n. 55/2014 e relative tabelle allegate*», deve essere respinto, perché l'accoglimento dell'appello principale rende necessaria una diversa regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, che per il principio della soccombenza si pongono a carico delle signore *CP_1* e *CP_3* (v. § 7.).

§ 6. — In conclusione, l'appello principale di *Parte_1* deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e con condanna di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della predetta sentenza.

L'appello incidentale di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* deve essere respinto, con conseguente rigetto delle domande dalle medesime avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

§ 7. — Tenuto conto dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti nelle more del presente grado di giudizio rispetto alle questioni dirimenti, appare equo compensare per il 50% le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per la restante parte si pongono a carico delle appellate in solido e che si liquidano, per l'intero, come da prospetti che seguono, con aumento dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, del valore della quota in contestazione (= euro 61.186,70; v. Cass. 11 settembre 2018, n. 22016), dei risultati conseguiti e dell'aumento previsto dall'art. 4 del d.m. n. 55 citato in caso di difesa contro più soggetti che si trovano nella stessa posizione processuale:

Giudizio di primo grado:

Fase di studio della controversia: € 3.000,00

Fase introduttiva del giudizio: € 2.000,00

Fase istruttoria: € 6.000,00

Fase decisionale: € 5.000,00

Compenso tabellare: € 16.000,00

Aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014: € 4.800,00

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 20.800,00

Giudizio d'appello:

Fase di studio della controversia: € 4.000,00

Fase introduttiva del giudizio: € 2.500,00

Fase istruttoria: € 7.000,00

Fase decisionale: € 7.500,00

Compenso tabellare: € 21.000,00

Aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014: € 6.300,00

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 27.300,00

Per analoghe ragioni le spese di c.t.u., liquidate con decreto in atti, si ripartiscono tra l'appellante e le appellate in solido nella misura del 50%, con condanna delle appellate a rimborsare a *Parte_1* quanto eventualmente corrisposto in più a tale titolo al c.t.u. in esecuzione dei decreti di liquidazione in atti.

Poiché l'appello incidentale è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* contro la sentenza indicata in epigrafe, nonché sull'appello incidentale spiegato da *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2*, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza:

a) assegna in proprietà esclusiva a *CP_2* l'appartamento sito in Roma, Via della Farnesina n. 3, interno n. 4, posto al piano rialzato (in Catasto Fabbricati piano primo), individuato al catasto di detto Comune al foglio 250, particella 150, sub. 4, z.c. 4, cat. A/4, cl. 4, vani 6,5, r.c. € 1.107,80; b) condanna *CP_2* al pagamento, in favore di *Parte_1*, del conguaglio nella misura di euro 61.186,70, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; c) condanna *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido a restituire a *Parte_1* la somma di euro 9.070,00 dal medesimo corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo; d) compensa per il 50% le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido al rimborso, in favore di *Parte_1*, del residuo 50%, pari ad euro 280,00 per esborsi ed euro 10.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), i.v.a. e C.P.A. come per legge;

— rigetta l'appello incidentale proposto da *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* ;

— compensa per il 50% le spese processuali del grado e, per l'effetto, condanna *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido al rimborso, in favore di *Parte_1*, del residuo 50%, pari a euro 450,00 per esborsi ed euro 13.650,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), i.v.a. e C.P.A. come per legge;

— pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, liquidate con

decreti in atti, per il 50% a carico dell'appellante *Parte_1* e per la restante parte a carico di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido e, per l'effetto, condanna *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido al rimborso, in favore di *Parte_1*, di quanto quest'ultimo versato in più al c.t.u. rispetto alla quota di sua spettanza;

— ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari al suo passaggio in giudicato con esonero di responsabilità per il Conservatore;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_2* in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione

Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2021.

Il Consigliere Estensore
dott. Michele Di Mauro

Il Presidente
dott. Emilio Norelli